江城县“5·08”事故调查组关于江城县“5·08”一般生产安全事故的调查报告

2021年5月8日17时35分许，重庆市水利港航建设集团有限公司普洱市江城县么等水库工程项目部输水渠道工程K17+100米处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失106万余元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，县人民政府及时成立事故调查组，并按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、人员询问和分析讨论，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对有关人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况和处理建议报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故单位：华蓥祥葵建筑劳务有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：蒙明全，注册资本：壹仟万元人民币，成立日期：2014年12月26日，营业期限：2014年12月26日至长期，营业范围：切筑、木工、钢筋、脚手架、模板、焊接、抹灰、混凝土、油漆、水暖电、石

制作、钣金、架线分包作业。登记机关：华蓥市工商质监局，2016年06月03日登记。

华蓥祥葵建筑劳务有限公司于2015年12月10日和重庆市水利港航建设集团有限公司签订了《建筑工程劳务分包合同》，明确了工程名称、工程地址、分包范围及方式、工程进度、安全责任及治安、防火等内容。

（二）施工单位：重庆市水利港航建设集团有限公司，经济类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：肖某，注册资本：叁亿零壹佰捌拾万零叁仟叁佰元整，成立日期：1990年06月27日，营业期限：1990年06月27日至永久，营业范围：水利水电工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包壹级等。登记机关：重庆市工商行政管理局江北区分局，2017年6月22日登记。

（三）事故现场基本情况

事故现场为江城县国庆乡么等水库输水渠道施工便道K17+100米处路段,呈南北走向,南至江城县国庆乡老富寨,北至江城县国庆乡麻栗树,路面为干燥土路,路宽3.75米。道路西侧为靠山建设的梯形输水沟渠,顶宽为2.45米,底宽为0.8米,高为1.8米,东侧有效路面外为山箐，该路段视野良好,无夜间照明设施,事故现场100米前后路段均无施工安全警示标识。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故基本情况

2021年5月8日17时35分许,邱继顺驾驶无号牌混凝土搅拌车在江城县么等水库输水渠道施工便道运载混凝土时,车辆在施工便道K17+100米处（云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县国庆乡么等村老富寨家背后）翻坠至施工便道外27.40米处山沟中,车辆斜靠箐沟山体,车头朝北,车尾朝南,驾驶人邱继顺被困于驾驶室内，车体严重损坏。经现场救援人员和医疗人员实地救援后，发现只能看得邱继顺一小部分臀部,且触及不到,无法直接抢救治疗。

1.车辆基本情况

经调查核实,事故车辆为白色未登记注册混凝土搅拌车,车辆所有人为殷某某,未按规定购买机动车辆保险。其主要用于工地施工,不上道路行驶。经云南赢鼎司法鉴定中心对事故车辆转向系统、制动系统和车速进行了鉴定，意见为：该车发生事故时转向系统有效、制动系统有效、车速无法计算。

2.驾驶人基本情况

驾驶人：邱继顺,男,41岁，持A2D类机动车驾驶证，初次领证日期:1998年10月23日,驾驶证状态:正常,伤害程度:死亡。经云南赢鼎司法鉴定中心对邱继顺血液中乙醇含量鉴定，意见为：送检的邱继顺血样（检材）中检测出乙醇成分，其乙醇含量为16.56mg/100ml血。经云南江城哈尼族彝族自治县公安司

法鉴定中心对邱继顺死因进行法医检验鉴定，意见为：邱继顺系被钝性外力挤压躯体至胸、腹腔脏器损伤死亡。

（二）事故救援处置情况

1.案件来源及处置情况

2021年5月8日18时23分，江城县公安局交警大队值班警员接到群众电话报警：“在江城县国庆乡老富寨后面公路，一辆水泥罐车翻到路下20-30米处，请来人处理”。19时许，县公安局交警大队和县人民医院120急救中心人员抵达事故现场开展救援。由于事故现场情况复杂，救援难度大，现场民警遂求援县消防大队，并将情况上报局领导和县应急管理局及国庆乡政府。

消防、应急等部门到达事故现场后，鉴于事故现场救援难度大，县应急管理局局长苏某某指挥现场救援，先是组织调运吊车进行救援，但因施工进场便道多弯陡坡且狭窄,导致大型吊车上不来，加之事故车辆载有3吨混凝土,小型吊车起吊安全系数差，极有可能造成二次伤害事件，所以未使用吊车救援。然后，组织调运多套机械葫芦，分别将车体底盘、驾驶仓、罐体进行了固定处理，并慢慢拉伸分离，同时组织人员利用铁铲等工具以人工刨土方式进行施救。直至9日早上6时许才将驾驶员邱继顺抢救出来,但经现场县人民医院120急救中心随车医生诊断后，确认邱继顺已无生命体征。

2.善后处置工作

2021年5月8日23时死者家属赶到事故现场；9日6时15分家属将死者（邱继顺）尸体运送至江城县殡仪馆保存；10日17时40分，施工单位和家属双方协商签订了《工亡赔偿协议书》，20时许完成赔偿款转账支付，共赔偿壹佰零陆万元整人民币（小写：1060000.00元）；12日上午家属将死者尸体进行火化并带返家乡。至此，死者善后处置工作已全部完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死者:邱继顺，男，51岁，云南省普洱市人。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及原《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组认定，此次事故造成1人死亡，直接经济损失106万余元。

四、事故发生原因和事故性质

经调查取证、询问、查阅台账资料，现将事故原因分析如下:

（一）直接原因

死者邱继顺在驾驶无号牌混凝土搅拌车时操作不当，导致车

辆倾翻至箐沟是造成这次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.华蓥祥葵建筑劳务有限公司：一是对施工人员安全教育培训不到位，无培训记录。二是未按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。三是施工现场（事故现场）未设置安全警示标志。

2.重庆市水利港航建设集团有限公司：对分包单位管理不到位，存在“以包代管”情况，导致劳务分包方华蓥祥葵建筑劳务有限公司安全管理不到位，使用未按规定登记注册施工车辆。

3.华蓥祥葵建筑劳务有限公司法定代表人蒙明全：未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等。

（三）事故性质

经调查组讨论，认定此次事故属于**一般生产安全责任事故**。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

华蓥祥葵建筑劳务有限公司：作为江城县么等水库输水渠道建设项目分包方，未认真履行施工现场安全生产管理职责，施

工现场安全管理不到位；未在施工现场设置安全警示标识；未在江城县么等水库输水渠道工程项目配备专（兼）职安全生产管理人员；未对从业人员开展安全教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条，第二十五条第一款和第四款，第三十二条之规定。**对该起事故负有主要责任。**建议由江城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，对华鋆祥葵建筑劳务有限公司给予行政罚款。

重庆市水利港航建设集团有限公司：作为项目承包方对分包单位管理不到位，存在“以包代管”情况，导致劳务分包方华鋆祥葵建筑劳务有限公司安全管理不到位。**对该起事故负有安全管理责任。**建议由江城县应急管理局给予重庆市水利港航建设集团有限公司普洱江城么等水库项目部停工整改处罚。

（二）事故责任人责任认定及处理建议

邱继顺：作为华鋆祥葵建筑劳务有限公司现场施工人员。安全意识淡薄，麻痹大意，操作不当。**对该起事故负有主要责任**。鉴于在事故中死亡，建议免于追究责任。

蒙明全：作为华鋆祥葵建筑劳务有限公司法定代表人，未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除

生产安全事故隐患等。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）（二）（三）（五）项之规定。**对该起事故负有领导责任。**建议江城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，对华蓥祥葵建筑劳务有限公司法定代表人蒙明全给予行政罚款。

（三）其他建议

建议责成云南恒诚建设监理咨询有限公司向江城县么等水库工程建设管理局作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

本次事故不仅造成人员死亡和巨大的经济损失，还造成一定的社会影响。各乡镇、各部门要深刻吸取此次事故教训，防范和杜绝类似事故再次发生。并提出如下防范和整改措施:

（一）华蓥祥葵建筑劳务有限公司：要深刻吸取事故教训，加强作业现场安全管理，设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员，建立各项安全生产管理规章制度、操作规程；加强教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，规范教育培训。严格遵守《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

（二）重庆市水利港航建设集团有限公司：要认真吸取事故

教训，全面开展自检自查，完善与分包方安全生产管理协议，加强安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时督促整改存在的安全隐患和问题。严格执行《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。

（三）江城县么等水库工程建设管理局：要严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求认真履行建设单位监管责任，认真组织开展施工安全隐患排查，对发现的问题、安全隐患，梳理建档，认真督促企业制定整改方案，限时整改，及时消除安全隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

附件：法律法规名词解释

江城县“5·08”事故调查组

2021年7月7日